



**PUTUSAN**  
Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM)**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/4 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Margorukun Lebar No.19 RT 009 RW 002 Kel.Gundih, Kec.Bubutan, Kota Surabaya atau domisili Jl. Margo Rukun Gg.6 No.1 Kel.Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Sopir Ojek Online)

Terdakwa Irawan Virgianto Bin Waloeyo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2026 sampai dengan tanggal 23 April 2026;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2026 sampai dengan tanggal 2 Juni 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan tanggal 21 Juni 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan tanggal 17 Juli 2026;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2026 sampai dengan tanggal 15 September 2026;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2026 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2026;

Terdakwa didampingi oleh Saifuddin, S.H., M.H. dan Sulaiman, S.H., M.H. para Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum "SAMBARA & PARTNERS", beralamat di Jl. Jetis Wetan, Nomor 03, RT/RW: 002/002, Kel. Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juni 2026;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 18 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 23 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 18 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,045$  gram,  $\pm 0,090$  gram,  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,059$  gram,  $\pm 0,054$  gram,  $\pm 0,075$  gram,  $\pm 0,051$  gram,  $\pm 0,122$  gram,  $\pm 0,062$  gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,067$  gram,  $\pm 0,053$  gram,  $\pm 0,047$  gram, Total berat netto  $\pm 1,113$  gram;
  2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  3. 3 (tiga) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik terdiri dari 2 (dua)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby



sedotan warna putih dan 1 (satu) sedotan warna hijau;

4. 4 (empat) plastik klip di balut dengan solasi hitam di gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
  5. 1 (satu) buah Dompot, warna Pink, ukuran Kecil, dengan tulisan toko perhiasan "MACAN";
  6. 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan nomor HP: 081288151929, IMEI 1: 865822051301571, IMEI 2: 865822051301563
- Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana sehingga berdasarkan Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP,

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN VIRGIANTO bin WALOEYO (Alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: **PDM-2051/M.5.43/Enz.2/06/2026 tanggal 20 Agustus 2026;**
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum apabila Majelis Hakim berpendapat terdapat alasan hukum untuk itu;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan, prinsip proporsionalitas, kemanusiaan, dan keyakinan Hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Advokat Terdakwa **IRAWAN VIRGIANTO bin WALOEYO (Alm.);**
2. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN VIRGIANTO bin WALOEYO (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: **PDM-2051/M.5.43/Enz.2/06/2026**, yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026;

Setelah mendengar Tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM)**, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2026 atau setidaknya masih dalam tahun 2026, bertempat di Jl. Demak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) menghubungi Sdr. DK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) melalui *Whatsapp* ke nomor +62 831-3645-7194 yang pada intinya Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) membeli narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) bertemu secara langsung dengan Sdr. DK (DPO) di Jl. Demak Surabaya kemudian Sdr. DK (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang kemudian dijual kembali kepada para pembeli. Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada:
  1. Sdr. DHUHA (DPO) dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  2. Sdr. ERI SAPUTRA dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  3. Sdr. CEBLONG/ANTOK (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  4. Sdr. RICKY (DPO) dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) menjual narkoba jenis sabu adalah para pembeli akan menghubungi Terdakwa dan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 3890519465 A.n. IRAWAN VIRGIANTO atau secara tunai dengan cara bertemu langsung di suatu tempat yang telah disepakati maupun pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) dalam menjual narkoba jenis sabu adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram yang terjual;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Margorukun, Gg. 6 No.1, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, beberapa Petugas Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  1. 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat netto  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,045$  gram,  $\pm 0,090$  gram,  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,059$  gram,  $\pm 0,054$  gram,  $\pm 0,075$  gram,  $\pm 0,051$  gram,  $\pm 0,122$  gram,  $\pm 0,062$  gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,067$  gram,  $\pm 0,053$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,054$  gram. Total berat netto  $\pm 1,113$  gram;
  2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  3. 3 (tiga) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik terdiri dari 2 (dua) sedotan warna putih dan 1 (satu) sedotan warna hijau;
  4. 4 (empat) plastik klip di balut dengan solasi hitam di gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Dompot, warna Pink, ukuran Kecil, dengan tulisan toko perhiasan "MACAN";
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan nomor HP: 081288151929, IMEI 1: 865822051301571, IMEI 2: 865822051301563;
- Bahwa Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) sudah kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali mendapat narkoba jenis sabu dari Sdr. DK (DPO), sehingga 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut terdiri dari 7 (tujuh) plastik klip kecil yang Terdakwa beli dari pembelian sebelumnya yang belum laku terjual dan 10 (sepuluh) plastik klip kecil dari pembelian terakhir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02870/NNF/2026 tanggal 14 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FITA ADELLIA, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
  1. 08816/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
  2. 08817/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;
  3. 08818/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram;
  4. 08819/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram;
  5. 08820/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram;
  6. 08821/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram;
  7. 08822/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
  8. 08823/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
  9. 08824/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram;
  10. 08825/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 08826/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram;
12. 08827/2026/NNF -:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram;
13. 08828/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
14. 08829/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
15. 08830/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
16. 08831/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram;
17. 08832/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram.

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08816/2026/NNF.- s.d. 08832/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM)**, pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2026 atau setidaknya



tidaknya masih dalam tahun 2026, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Margorukun, Gg. 6 No.1, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Margorukun, Gg. 6 No.1, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, beberapa Petugas Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,045$  gram,  $\pm 0,090$  gram,  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,059$  gram,  $\pm 0,054$  gram,  $\pm 0,075$  gram,  $\pm 0,051$  gram,  $\pm 0,122$  gram,  $\pm 0,062$  gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,067$  gram,  $\pm 0,053$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,054$  gram. Total berat netto  $\pm 1,113$  gram;
2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
3. 3 (tiga) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik terdiri dari 2 (dua) sedotan warna putih dan 1 (satu) sedotan warna hijau;
4. 4 (empat) plastik klip di balut dengan solasi hitam di gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
5. 1 (satu) buah Dompot, warna Pink, ukuran Kecil, dengan tulisan toko perhiasan "MACAN";
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan nomor HP: 081288151929, IMEI 1: 865822051301571, IMEI 2: 865822051301563;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02870/NNF/2026 tanggal 14 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., dan FITA ADELLIA, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 08816/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
2. 08817/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 08818/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram;
4. 08819/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram;
5. 08820/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram;
6. 08821/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram;
7. 08822/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
8. 08823/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
9. 08824/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram;
10. 08825/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram;
11. 08826/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram;
12. 08827/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram;
13. 08828/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
14. 08829/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
15. 08830/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
16. 08831/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram;
17. 08832/2026/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram.

### Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08816/2026/NNF.- s.d. 08832/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa IRAWAN VIRGIANTO BIN WALOEYO (ALM) memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Advokat Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 23 Juli 2026 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Advokat Terdakwa Irawan Virgianto Bin Waloeyo (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 982/Pid.B/2026/PN Sby atas nama Terdakwa Irawan Virgianto Bin Waloeyo (alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Nofriyanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Saksi Dika Hardiansyah, selaku petugas kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irawan Virgianto Bin Waloeyo (Alm) pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Margorukun, Gg. 6 No.1, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
    1. 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,045$  gram,  $\pm 0,090$  gram,  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,059$  gram,  $\pm 0,054$  gram,  $\pm 0,075$  gram,  $\pm 0,051$  gram,  $\pm 0,122$  gram,  $\pm 0,062$  gram,  $\pm 0,078$  gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\pm 0,067$  gram,  $\pm 0,053$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,054$  gram dengan total berat netto  $\pm 1,113$  gram;

2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  3. 3 (tiga) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik terdiri dari 2 (dua) sedotan warna putih dan 1 (satu) sedotan warna hijau;
  4. 4 (empat) plastik klip di balut dengan solasi hitam di gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
  5. 1 (satu) buah Dompot, warna Pink, ukuran Kecil, dengan tulisan toko perhiasan "MACAN";
  6. 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan nomor HP: 081288151929, IMEI 1: 865822051301571, IMEI 2: 865822051301563;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa menghubungi Sdr. DK (DPO) melalui *Whatsapp* ke nomor +62 831-3645-7194 yang pada intinya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdr. DK (DPO) di Jl. Demak Surabaya kemudian Sdr. DK (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi beberapa plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang kemudian dijual kembali kepada para pembeli;
  - Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis sabu kepada:
    1. Sdr. Dhuha (DPO) dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    2. Sdr. Eri Saputra dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    3. Sdr. Ceblong/Antok (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    4. Sdr. Ricky (DPO) dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah para pembeli akan menghubungi Terdakwa dan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 3890519465 A.n. Irawan Virgianto atau secara tunai dengan cara bertemu langsung di suatu tempat yang telah disepakati maupun pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima, menguasai, menyimpan, membagi, menawarkan untuk dijual, maupun menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Dika Hardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Saksi Tri Nofriyanto, S.H., selaku petugas kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irawan Virgianto Bin Waloeoyo (Alm) pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Margorukun, Gg. 6 No.1, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
    1. 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,045$  gram,  $\pm 0,090$  gram,  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,059$  gram,  $\pm 0,054$  gram,  $\pm 0,075$  gram,  $\pm 0,051$  gram,  $\pm 0,122$  gram,  $\pm 0,062$  gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,067$  gram,  $\pm 0,053$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,054$  gram dengan total berat netto  $\pm 1,113$  gram;
    2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
    3. 3 (tiga) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik terdiri dari 2 (dua) sedotan warna putih dan 1 (satu) sedotan warna hijau;
    4. 4 (empat) plastik klip di balut dengan solasi hitam di gunakan untuk menyimpannarkotika jenis sabu;
    5. 1 (satu) buah Dompot, warna Pink, ukuran Kecil, dengan tulisan toko perhiasan "MACAN";
    6. 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan nomor HP: 081288151929, IMEI 1: 865822051301571, IMEI 2: 865822051301563;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa menghubungi Sdr. DK (DPO) melalui *Whatsapp* ke

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor +62 831-3645-7194 yang pada intinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdr. DK (DPO) di Jl. Demak Surabaya kemudian Sdr. DK (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang kemudian dijual kembali kepada para pembeli;
  - Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada:
    1. Sdr. Dhuha (DPO) dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    2. Sdr. Eri Saputra dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    3. Sdr. Ceblong/Antok (DPO) dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    4. Sdr. Ricky (DPO) dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah para pembeli akan menghubungi Terdakwa dan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 3890519465 A.n. Irawan Virgianto atau secara tunai dengan cara bertemu langsung di suatu tempat yang telah disepakati maupun pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima, menguasai, menyimpan, membagi, menawarkan untuk dijual, maupun menjual Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polrestaes Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026 sekira pukul

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Margorukun, Gang 6 Nomor 1, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, petugas menemukan barang-barang berupa:
  - 17 (tujuh belas) kantong plastik berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing:
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram; dan
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;dengan berat netto keseluruhan  $\pm 1,113$  gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 3 (tiga) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik, terdiri atas 2 (dua) sedotan berwarna putih dan 1 (satu) sedotan berwarna hijau;
  - 4 (empat) plastik klip yang dibalut dengan selotip hitam, yang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda (*pink*) berukuran kecil dengan tulisan toko perhiasan "MACAN"; dan
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A53 berwarna biru dengan nomor telepon 081288151929, IMEI 1: 865822051301571, dan IMEI 2: 865822051301563;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa menghubungi Saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui aplikasi WhatsApp pada nomor +62 831-3645-7194 dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara DK (DPO) di Jalan Demak, Surabaya, kemudian Saudara DK menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara DK;

- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya ke dalam beberapa plastik klip berukuran kecil untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada:
  - Saudara Dhuha (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Saudara Eri Saputra dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Saudara Ceblong alias Antok (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
  - Saudara Ricky (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 3890519465 atas nama Irawan Virgianto atau secara tunai ketika bertemu langsung di tempat yang telah disepakati maupun ketika pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah kurang lebih 6 (enam) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saudara DK (DPO);
- Bahwa 17 (tujuh belas) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut terdiri atas 7 (tujuh) plastik klip kecil yang berasal dari pembelian sebelumnya dan belum terjual serta 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berasal dari pembelian terakhir;
- Bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menguasai, menyimpan, membagi, menawarkan untuk dijual, maupun menjual Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,045$  gram,  $\pm 0,090$  gram,  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,059$  gram,  $\pm 0,054$  gram,  $\pm 0,075$  gram,  $\pm 0,051$  gram,  $\pm 0,122$  gram,  $\pm 0,062$  gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,067$  gram,  $\pm 0,053$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,054$  gram, Total berat netto  $\pm 1,113$  gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 3 (tiga) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik terdiri dari 2 (dua) sedotan warna putih dan 1 (satu) sedotan warna hijau;
- 4 (empat) plastik klip di balut dengan solasi hitam di gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Dompot, warna Pink, ukuran Kecil, dengan tulisan toko perhiasan "MACAN";
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan nomor HP: 081288151929, IMEI 1: 865822051301571, IMEI 2: 865822051301563;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02870/NNF/2026 tanggal 14 April 2026, yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Fita Adellia, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti dengan Nomor 08816/2026/NNF sampai dengan 08832/2026/NNF dinyatakan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa **IRAWAN VIRGIANTO bin WALOEYO (Alm.)** menghubungi Saudara DK (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui aplikasi WhatsApp pada nomor +62 831-3645-7194 dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara DK (DPO) di Jalan Demak, Surabaya, kemudian Saudara DK menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara DK;
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya ke dalam beberapa plastik klip berukuran kecil untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada:
  - Saudara Dhuha (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Saudara Eri Saputra dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Saudara Ceblong alias Antok (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
  - Saudara Ricky (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 3890519465 atas nama Irawan Virgianto atau secara tunai ketika bertemu langsung di tempat yang telah disepakati maupun ketika pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah kurang lebih 6 (enam) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saudara DK (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Tri Nofriyanto, S.H. dan saksi Dika Hardiansyah, selaku petugas kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang beralamat di Jalan Margorukun, Gang 6

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, petugas menemukan barang-barang berupa:
  - 17 (tujuh belas) kantong plastik berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing:
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram; dan
    - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
  - dengan berat netto keseluruhan  $\pm 1,113$  gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 3 (tiga) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik, terdiri atas 2 (dua) sedotan berwarna putih dan 1 (satu) sedotan berwarna hijau;
  - 4 (empat) plastik klip yang dibalut dengan selotip hitam, yang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda (*pink*) berukuran kecil dengan tulisan toko perhiasan "MACAN"; dan
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A53 berwarna biru dengan nomor telepon 081288151929, IMEI 1: 865822051301571, dan IMEI 2: 865822051301563;
- Bahwa 17 (tujuh belas) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut terdiri atas 7 (tujuh) plastik klip kecil yang berasal dari

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebelumnya dan belum terjual serta 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berasal dari pembelian terakhir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: **02870/NNF/2026 tanggal 14 April 2026**, yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Fita Adellia, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti dengan Nomor 08816/2026/NNF sampai dengan 08832/2026/NNF dinyatakan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menguasai, menyimpan, membagi, menawarkan untuk dijual, maupun menjual Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;
- Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor **1258/PenPid.B-SITA/2026/PN Sby**, kemudian diperlihatkan di persidangan kepada para saksi dan Terdakwa, dan mereka membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yang identitasnya harus bersesuaian dengan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan tindak pidana (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **IRAWAN VIRGIANTO bin WALOEYO (Alm.)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa pada awal persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, jelas, dan dapat dimengerti serta berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Majelis Hakim bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah benar **IRAWAN VIRGIANTO bin WALOEYO (Alm.)**, sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa frasa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap



kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengadaan, penyaluran, dan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu, untuk kepentingan yang dibenarkan oleh undang-undang, serta berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, bagian perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah memperlihatkan, memberitahukan, atau menyampaikan kepada orang lain mengenai suatu barang dengan maksud agar barang tersebut dibeli; “menjual” adalah menyerahkan suatu barang kepada orang lain dengan menerima pembayaran atau imbalan; “membeli” adalah memperoleh suatu barang dengan menyerahkan sejumlah uang atau alat pembayaran lainnya; “menerima” adalah memperoleh atau mendapatkan penyerahan suatu barang dari orang lain; “menjadi perantara dalam jual beli” adalah bertindak sebagai penghubung antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam suatu transaksi; “menukar” adalah menyerahkan suatu barang untuk memperoleh barang lainnya; dan “menyerahkan” adalah memberikan atau memindahkan penguasaan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Tri Nofriyanto, S.H.**, saksi **Dika Hardiansyah**, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa menghubungi Saudara **DK** yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui aplikasi WhatsApp pada nomor +62 831-3645-7194 untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara **DK** (DPO) di Jalan Demak, Surabaya, kemudian Saudara **DK** menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara DK;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya ke dalam beberapa plastik klip kecil untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada:

1. Saudara Dhuha (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Saudara Eri Saputra dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Saudara Ceblong alias Antok (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
4. Saudara Ricky (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 3890519465 atas nama Irawan Virgianto atau dibayarkan secara tunai ketika pembeli bertemu langsung dengan Terdakwa di tempat yang disepakati maupun ketika pembeli datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah kurang lebih 6 (enam) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saudara DK (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Tri Nofriyanto, S.H. dan saksi Dika Hardiansyah bersama petugas kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Margorukun, Gang 6 Nomor 1, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kantong plastik berisi kristal putih dengan rincian berat netto masing-masing:

- 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram;
  - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
  - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
  - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram;
  - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram;
  - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram;
  - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram;
  - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram;
  - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
  - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
  - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram; dan
  - 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- dengan berat netto keseluruhan  $\pm 1,113$  gram;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Narkotika tersebut, petugas juga menemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik, 4 (empat) plastik klip yang dibalut dengan selotip hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda (*pink*) berukuran kecil dengan tulisan toko perhiasan "MACAN", dan 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A53 berwarna biru dengan nomor telepon 081288151929, IMEI 1: 865822051301571, dan IMEI 2: 865822051301563;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan 17 (tujuh belas) kantong plastik tersebut terdiri atas 7 (tujuh) plastik klip kecil yang berasal dari pembelian sebelumnya dan belum terjual serta 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berasal dari pembelian terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: **02870/NNF/2026 tanggal 14 April 2026**, yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Fita Adellia, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti dengan Nomor 08816/2026/NNF sampai dengan 08832/2026/NNF dinyatakan benar berupa kristal **Metamfetamina**, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara DK (DPO), membaginya ke dalam beberapa plastik klip kecil, dan kemudian menjualnya kepada beberapa orang menunjukkan bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkotika tersebut tidak semata-mata untuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sendiri, melainkan untuk diedarkan kembali melalui transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan pihak yang berwenang melakukan peredaran Narkotika dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli maupun menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa pembelian dan penjualan Narkotika oleh Terdakwa juga tidak dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan materiil yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah "membeli" dan "menjual" Narkotika Golongan I, sedangkan bentuk perbuatan lainnya dalam rumusan unsur yang bersifat alternatif tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, unsur "tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Advokat Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil pembelaan tersebut telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, terbukti Terdakwa tanpa hak membeli, membagi ke dalam paket-paket kecil, dan menjual Narkotika Golongan I kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tidak diadakannya para pembeli serta tidak ditemukannya timbangan dan uang hasil penjualan tidak menghapus pembuktian, karena hal-hal tersebut bukan merupakan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan Advokat Terdakwa tidak dapat mematahkan pembuktian dakwaan alternatif pertama, pembelaan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Advokat Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan, prinsip proporsionalitas, kemanusiaan, dan keyakinan Hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana dengan memperhatikan sifat perbuatan, keadaan pribadi Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam pidana penjara secara kumulatif dengan pidana denda diubah menjadi kumulatif-alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disesuaikan menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;

Menimbang, bahwa penggunaan frasa “dan/atau” menunjukkan bahwa pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara bersama-sama atau hanya salah satu di antaranya, dengan memperhatikan fakta hukum, keadaan pribadi Terdakwa, tingkat kesalahan, dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada bulan Maret sampai dengan April 2026, yaitu setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, sehingga ketentuan penyesuaian pidana tersebut berlaku terhadap perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, Majelis Hakim memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk bentuk kesalahan, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, sikap setelah melakukan tindak pidana, serta pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga penjatuhan pidana denda dinilai tidak efektif dan berpotensi berakhir dengan pelaksanaan pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat dan rangkaian perbuatan Terdakwa, jumlah Narkotika yang diperjualbelikan, keadaan pribadi Terdakwa, pengakuan dan penyesalan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah cukup adil dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 bersifat kumulatif-alternatif, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa patut dijatuhkan pidana penjara tanpa disertai pidana denda;

Menimbang, bahwa pidana penjara tersebut tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya, serta untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,045$  gram,  $\pm 0,090$  gram,  $\pm 0,052$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,059$  gram,  $\pm 0,054$  gram,  $\pm 0,075$  gram,  $\pm 0,051$  gram,  $\pm 0,122$  gram,  $\pm 0,062$  gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,067$  gram,  $\pm 0,053$  gram,  $\pm 0,047$  gram, dan  $\pm 0,054$  gram, dengan berat netto keseluruhan  $\pm 1,113$  gram;

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 3 (tiga) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik, terdiri atas 2 (dua) sedotan berwarna putih dan 1 (satu) sedotan berwarna hijau;
- 4 (empat) plastik klip yang dibalut dengan selotip hitam dan digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu; dan
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda (*pink*) berukuran kecil dengan tulisan toko perhiasan "MACAN";

merupakan Narkotika serta benda-benda yang digunakan untuk menyimpan, membagi, dan mengemas Narkotika, sehingga untuk mencegah disalahgunakan kembali, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A53 berwarna biru dengan nomor telepon 081288151929, IMEI 1: 865822051301571, dan IMEI 2: 865822051301563, telah dipergunakan Terdakwa sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam transaksi Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan dan masa depan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Virgianto Bin Waloeoyo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,045$  gram,  $\pm 0,090$  gram,  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,079$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,059$  gram,  $\pm 0,054$  gram,  $\pm 0,075$  gram,  $\pm 0,051$  gram,  $\pm 0,122$  gram,  $\pm 0,062$  gram,  $\pm 0,078$  gram,  $\pm 0,067$  gram,  $\pm 0,053$  gram,  $\pm 0,047$  gram, dan  $\pm 0,054$  gram, dengan berat netto keseluruhan  $\pm 1,113$  gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 3 (tiga) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik, terdiri atas 2 (dua) sedotan berwarna putih dan 1 (satu) sedotan berwarna hijau;
  - 4 (empat) plastik klip yang dibalut dengan selotip hitam; dan
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda (pink) berukuran kecil dengan tulisan toko perhiasan “MACAN”;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO A53 berwarna biru dengan nomor telepon 081288151929, IMEI 1: 865822051301571, dan IMEI 2: 865822051301563;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026, oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H., Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Putu Wimar Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota,

ttd

Teguh Santoso, S.H.

ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)